

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1512/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 200 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 200(א), במקום הסיפה החל במילה "ששיעורה" יבוא "בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום (להלן – קצבה חודשית מלאה)".
2. תיקון סעיף 201 בסעיף 201 לחוק העיקרי, במקום "200(א) (1) ו-(4)(א)" יבוא "200(א)", והסיפה החל במילה "וכן" – תימחק.
3. תיקון סעיף 307 בסעיף 307 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ד) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

קצבת הנכות החודשית מעודכנת החל משנת 2023 לפי שיעור עליית השכר הממוצע, אך אינה צמודה לשכר המינימום.

הקצבה הזעומה הזאת דנה אדם עם מוגבלות לחיים בעוני. הקצבה אמורה להספיק לקיום מינימלי, אך ברור לכל שהיא אינה מספיקה כהוא זה לצרכיו.

על אדם עם מוגבלות לרכוש תרופות, לממן נסיעות בתחבורה ציבורית או במוניות, לכלכל את ביתו, ולעיתים גם להעסיק עובד סיעודי, בנוסף לשאיפה גם לקחת חלק פעיל בפעולות החיים, כולל תרבות ופנאי. ההוצאות של אדם עם מוגבלות אינן פחותות מהוצאות של אדם שאינו נחשב נכה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995.

לפיכך, אין כל הגיון שהקצבה שיקבל אדם עם מוגבלות הזכאי לקצבת נכות מלאה בשל נכותו ואובדן כושר עבודתו תפחת ממה משכר המינימום במשק.

מוצע להשוות את קצבת הנכות החודשית המלאה לשכר המינימום כפי שהוא מתעדכן לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז–1987, כדי לאפשר מחייה בכבוד.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/97/23) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1609/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/456/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2872) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד
טיבי (פ/25/653).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)